

개인정보보호 법률 이해

5. 개인정보 라이프사이클 관리 1

이 동 재

dongjae.lee@kangwon.ac.kr

개인정보 분쟁조정 제도

- 개인정보 권리를 침해받았다고 주장하는 자가 개인정보 분쟁조정 위원회에 분쟁조정을 신청하여 권리를 구제받는 제도
- 비용과 시간이 많이 드는 소송제도와 달리 개인정보 분쟁조정 제도는 비용이 들지 않고 개인정보에 관한 분쟁을 신속하게 해결할 수 있음
- 개인정보 분쟁조정위원회를 통해 공정한 결과를 얻을 수 있음
- “재판상 화해”의 효력이 부여되며 조정성립 후 당사자가 결정내용을 이행하지 않을 경우 법원으로부터 집행문을 부여받아 강제집행을 할 수 있는 강력한 효력이 있음

개인정보 분쟁조정 제도 유형

구분	분쟁 유형	요건
개인정보 분쟁조정	당사자 사이에 분쟁이 있는 경우	누구든지 신청 가능
집단 분쟁조정	분쟁이 집단성을 띠고, 오남용 개인정보 항목이나 피해의 유형이 같거나 비슷한 경우	권리침해를 입은 정보주체의 수가 50인 이상이어야 하고, 사건의 중요한 쟁점이 사실상 또는 법률상 공통되어야 함

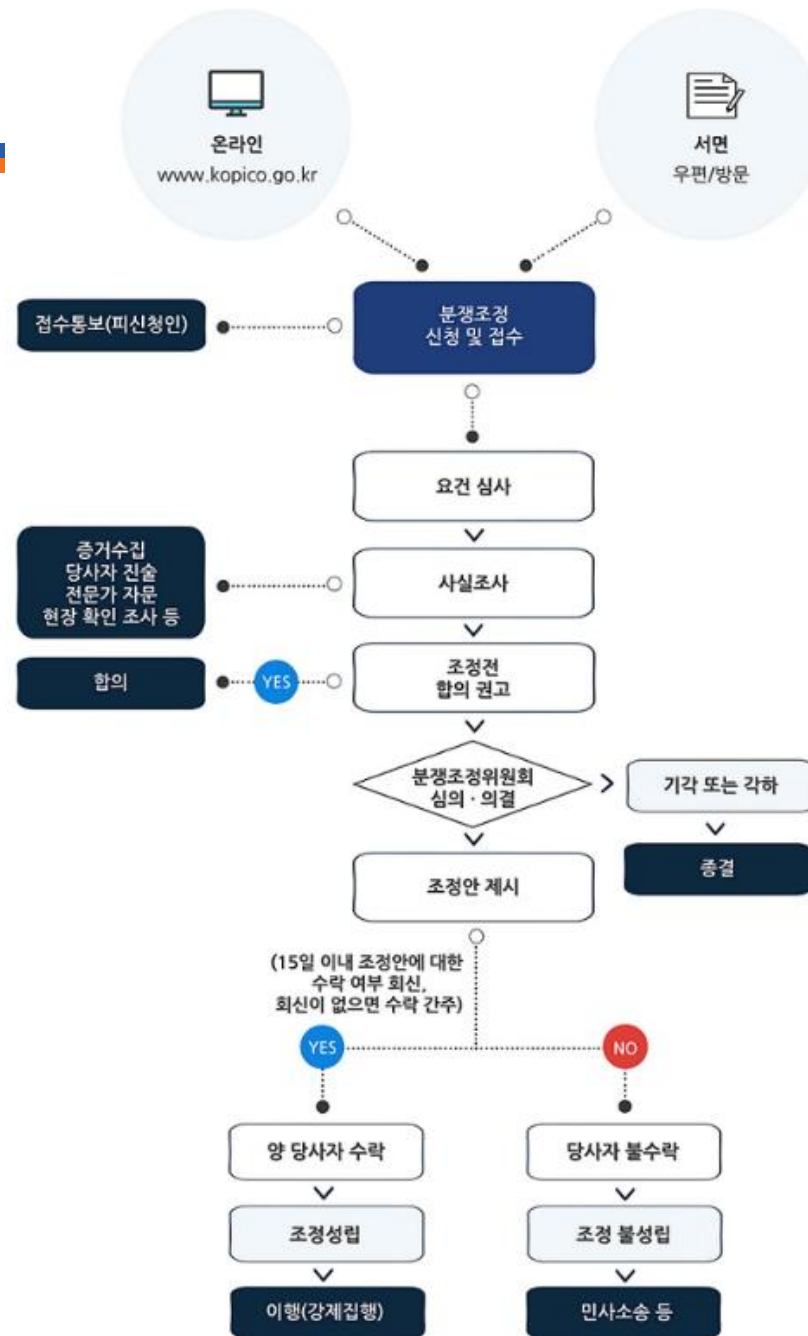
분쟁조정의 공정성을 위한 위원의 제척, 기피, 회피

용어	정의	비고
제척	분쟁조정사건의 심의, 의결에서 배제되는 것	위원이 사건의 당사자의 배우자거나, 친족이거나, 해당 사건의 자문을 한 적이 있는 등 제척사유에 해당하는 경우 심의, 의결에 포함시켜서는 안 됨
기피	당사자의 일방 또는 쌍방이 심의, 의결에서 특정 위원을 배제시켜 달라고 요구하는 것	공정한 심의, 의결을 기대하기 어려운 사정이 있으면 위원장에게 기피신청을 할 수 있다. 기피신청에 대한 결정은 위원장이 단독으로 함
회피	위원이 공정한 결정을 내리기 곤란한 사유가 있어 특정 분쟁조정사건에서 스스로 빠지는 것	제척사유나 기피사유가 있는 경우 스스로 심의, 의결에서 회피할 수 있다.

개인정보 분쟁조정 절차

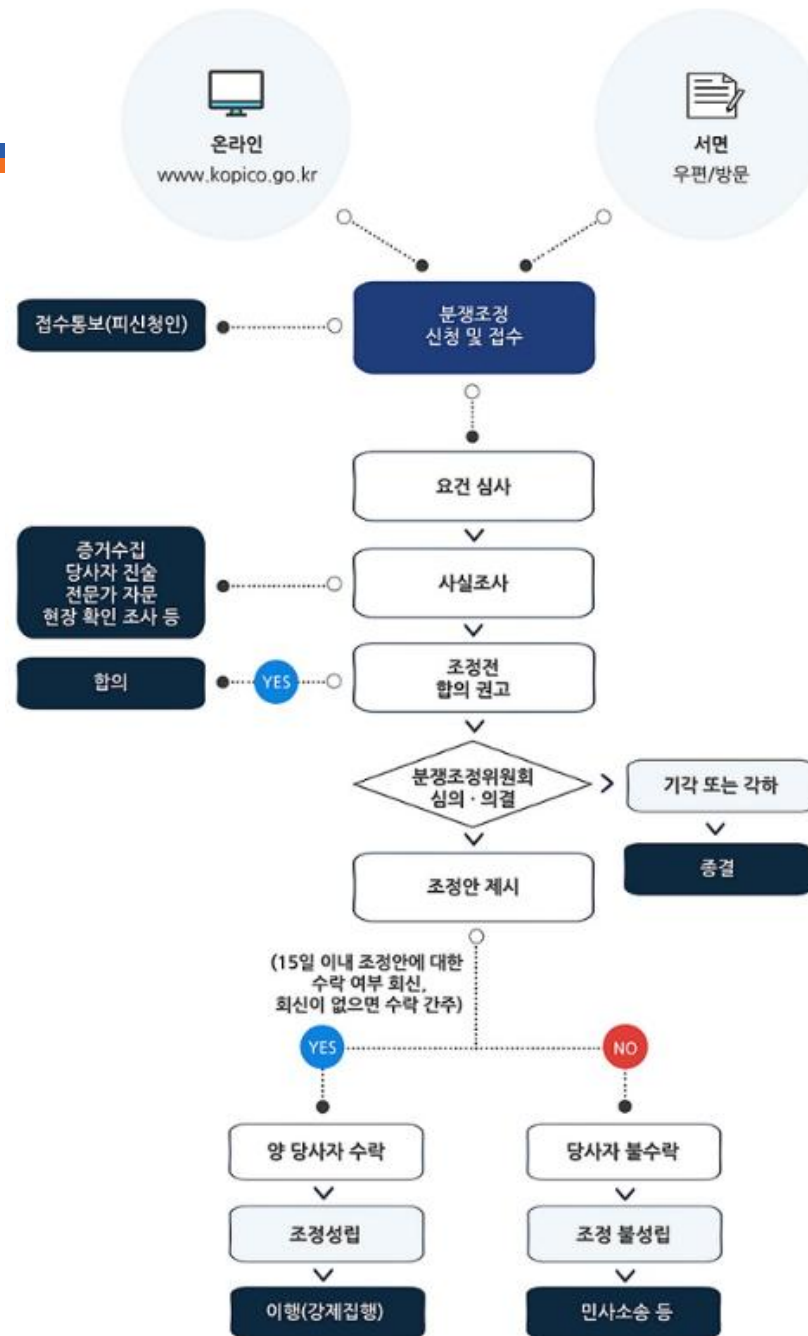
단계	설명
1. 신청사건의 접수 및 통보	개인정보에 관한 분쟁조정 은 웹사이트, 우편 등을 통해 신청인이 직접 또는 대리로 신청할 수 있으며 , 분쟁조정사건이 접수되면 신청자와 상대방에게 접수사실이 통보됨
2. 사실확인 및 당사자의견청취	사건담당자는 전화, 우편, 전자우편 등 다양한 수단을 이용한 자료 수집을 통해 분쟁조정 사건에 대한 사실 조사를 실시 하고, 사실조사가 완료되면 이를 토대로 사실조사보고서를 작성 하여 본 사건을 위원회에 회부함
3. 조정전 합의권고	개인정보분쟁조정위원회는 조정에 들어가기 앞서 당사자간의 자율적인 노력에 의해 원만히 분쟁이 해결될 수 있도록 합의를 권고할 수 있으며 , 합의권고에 의해 당사자간의 합의가 성립하면 사건이 종결 됩니다.

*해당 내용은 개인정보분쟁조정위원회 사이트에 공개되어 있음



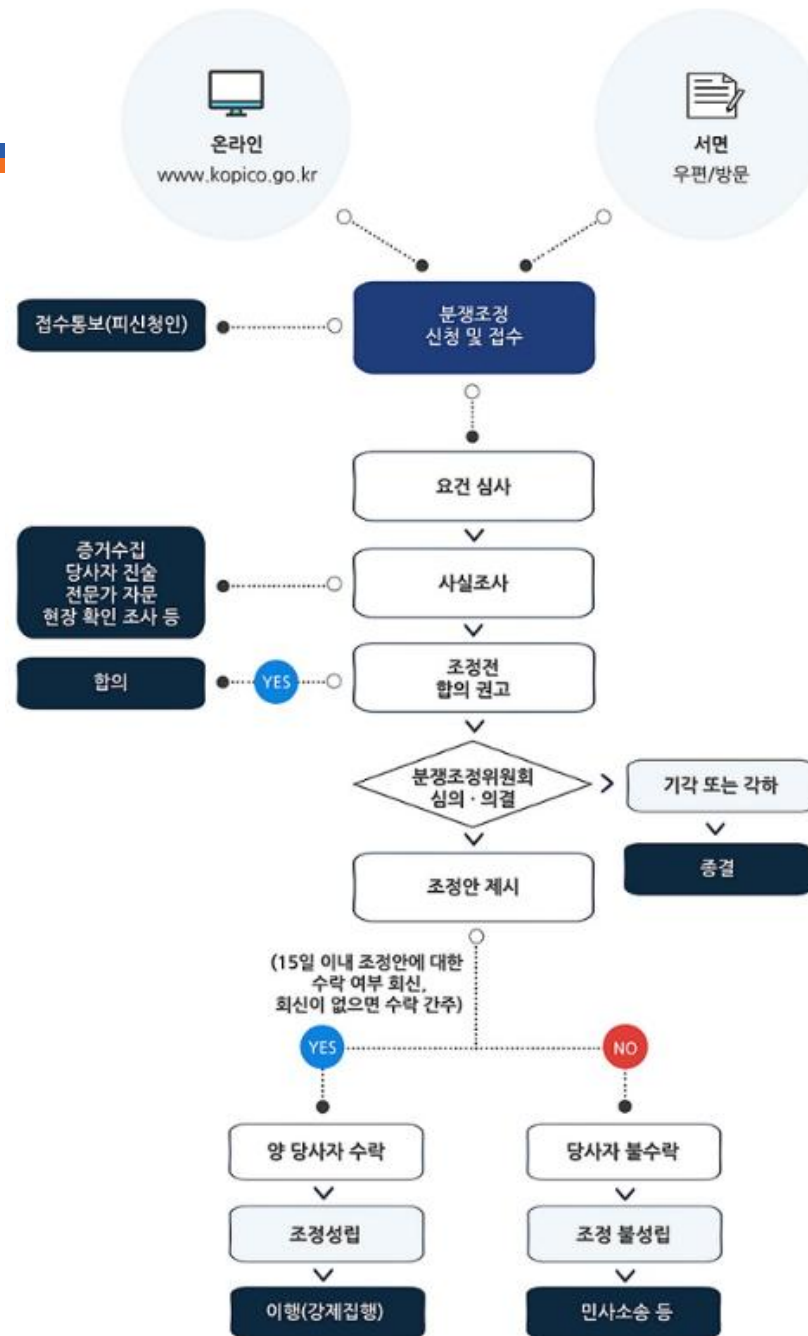
개인정보 분쟁조정 절차

단계	설명
4. 위원회의 조정절차 개시	조정절차가 진행되면 당사자의 의견 청취, 증거수집, 전문가의 자문, 현장조사 등 필요한 절차를 거쳐 쌍방에게 합당한 조정안을 제시 하고 이를 받아들일 것을 권고하며, 이 경우 사건의 신청자나 상대방은 위원회의 회의에 참석하여 자신의 의견을 개진 할 수 있음
5. 조정의 성립	개인정보분쟁조정위원회의 조정을 통해 내려진 결정에 대하여 조정안을 제시받은 날부터 15일 이내에 신청인과 상대방이 이를 수락한 경우에는 조정이 성립됨 조정안에 대한 수락 여부를 알리지 않으면 조정안을 수락한 것으로 봄 당사자가 위원회의 조정안을 수락하고자 하는 경우, 위원회가 송부한 조정서에 기명날인하여 위원회에 제출 양 당사자가 모두 조정안을 수락하면 조정이 성립되어 조정서가 작성되고 조정절차가 종료됩니다. 당사자 중 일방이 조정안을 수락하지 않을 경우, 민사소송을 제기하는 등 다른 구제절차를 진행할 수 있습니다.



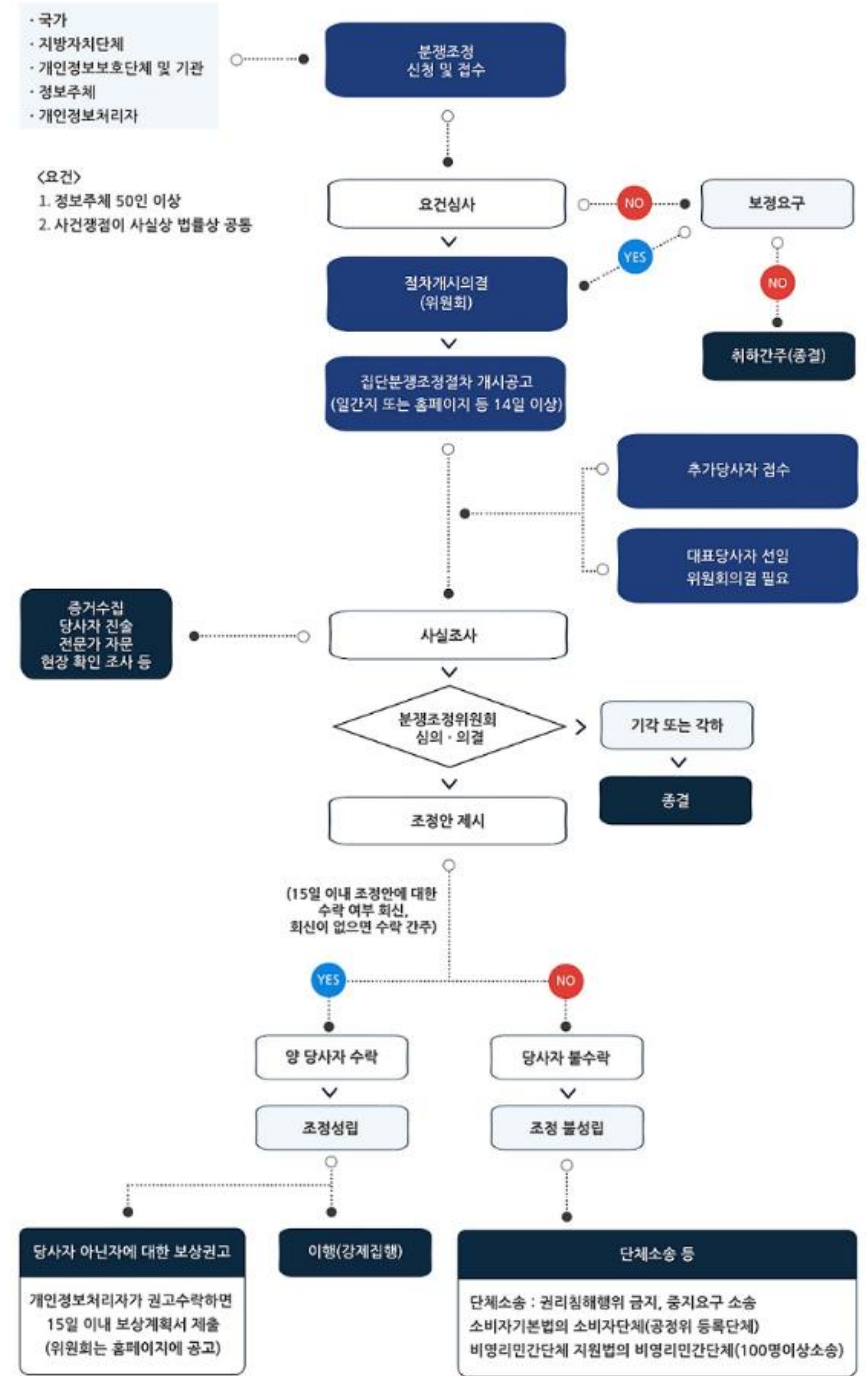
개인정보 분쟁조정 절차

단계	설명
6. 효력의 발생	개인정보분쟁조정위원회의 조정 결정에 대해 신청인과 상대방이 이를 수락하여 조정이 성립된 경우 , 「개인정보 보호법」 제47조제5항의 규정에 따라 양 당사자간의 조정서는 재판상 화해와 같은 효력 을 갖게 됩니다.



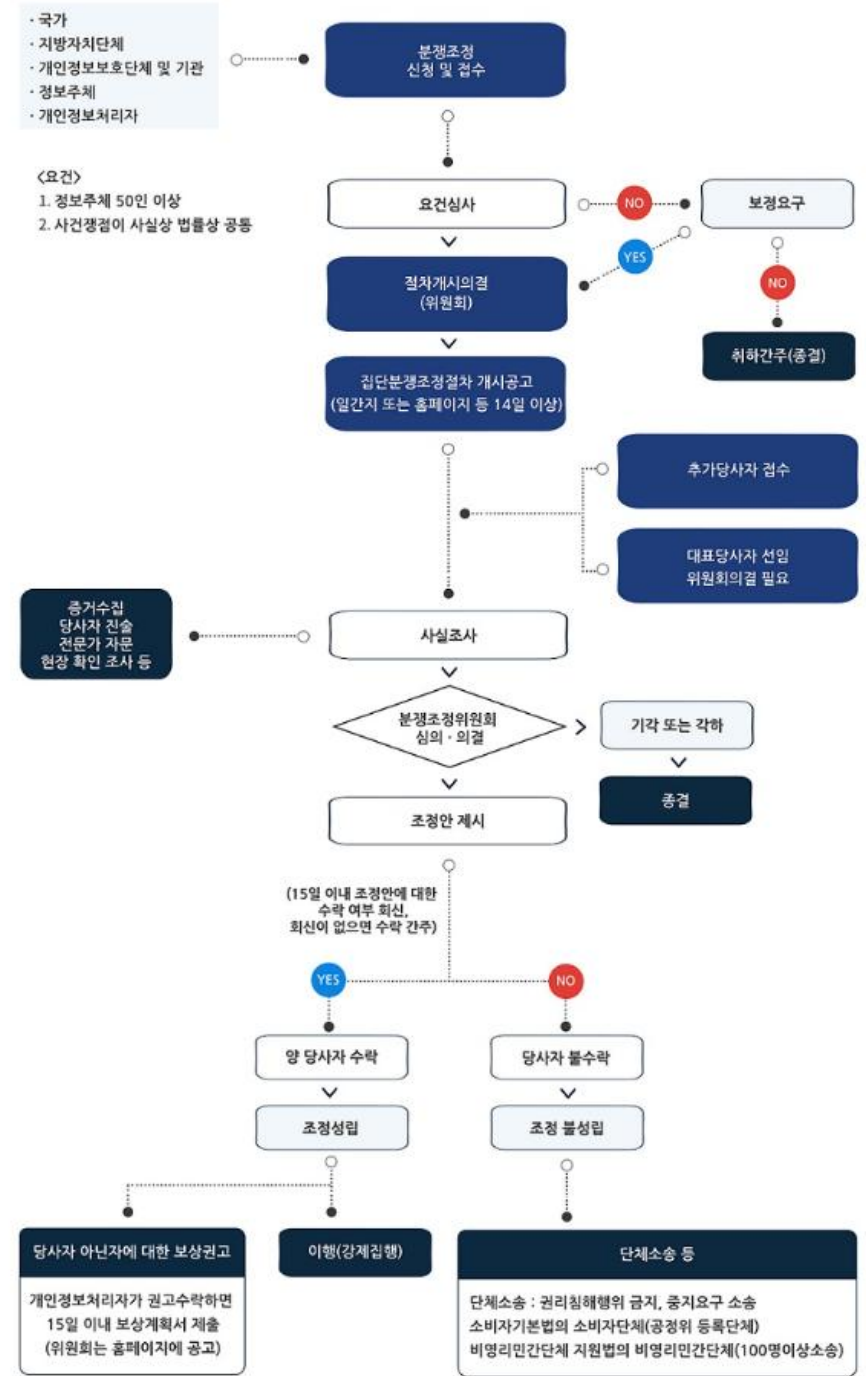
집단 분쟁조정 절차

단계	설명
1. 집단 분쟁 조정 신청	(의뢰 또는 신청기관) 국가, 지방자치단체, 한국소비자원 또는 소비자단체, 사업자 가 개인정보분쟁조정 위원회에 서면(집단분쟁조정 의뢰·신청서)으로 의뢰 또는 신청 (신청요건) 피해 또는 권리침해를 입은 정보주체의 수가 50명 이상 이고, 사건의 중요한 쟁점 (피해의 원인이나 결과)이 사실상 또는 법률상 공통 되어야 함
2. 집단분쟁 조정절차의 개시 및 공고	집단분쟁조정을 의뢰 또는 신청받은 개인정보분쟁조정위원회는 위원회의 의결로 집단분쟁조정 절차를 개시할 수 있고, 이 경우 개인정보분쟁조정위원회는 인터넷 홈페이지 또는 일간지에 14일 이상 그 절차의 개시를 공고 하여야 합니다.



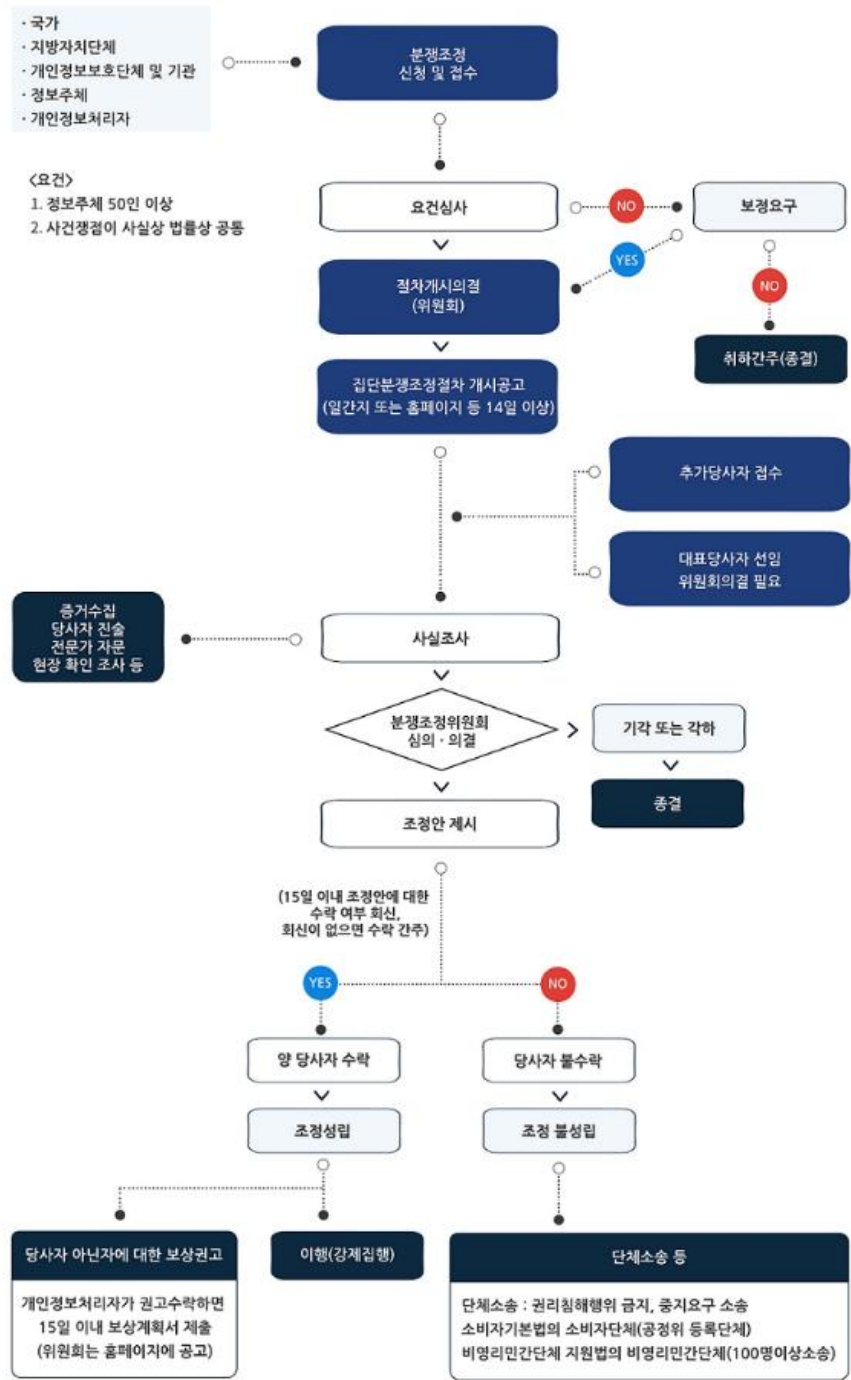
집단 분쟁조정 절차

단계	설명
3. 참가신청	집단분쟁조정의 당사자가 아닌 정보주체 또는 개인 정보처리자가 추가로 집단분쟁조정의 당사자로 참가하려면 해당 사건의 집단분쟁조정 절차에 대한 공고에서 정하는 기간 내에 문서로 신청 가능
4. 조정결정	개인정보분쟁조정위원회는 집단분쟁조정의 당사자 중에서 공통의 이익을 대표하기에 적합한 1인 또는 수인을 대표당사자로 선임할 수 있고, 분쟁조정위원회는 대표당사자를 상대로 조정절차를 진행 조정위원회는 집단분쟁조정절차 개시 공고가 종료된 날의 다음 날부터 60일 이내에 그 분쟁조정을 마쳐야 하며, 부득이한 사정이 있는 경우에는 조정기한을 연장할 수 있음 조정안은 당사자에게 제시되고, 당사자가 제시받은 날부터 15일 이내에 조정안에 대한 수락 여부를 위원회에 알려야 하며, 15일 이내에 수락 여부를 알리지 않으면 조정안을 수락한 것으로 봄



집단 분쟁조정 절차

단계	설명
5. 조정의 효력	조정이 성립된 경우 그 조정내용은 " 재판상 화해 "와 동일한 효력 이 있습니다.(일반분쟁조정 사건과 동일)
6. 보상권고	개인정보분쟁조정위원회는 피신청인이 분쟁조정위원회의 집단분쟁조정의 내용을 수락한 경우에 집단 분쟁조정의 당사자가 아닌 자로서 피해를 입은 정보주체에 대한 보상계획서를 작성하여 조정위원회에 제출하도록 권고할 수 있음 보상계획서 제출을 권고 받은 개인정보처리자는 그 권고를 받은 날부터 15일 이내에 권고의 수락 여부를 위원회에 알려야 함 분쟁조정위원장은 집단분쟁조정 절차에 참가하지 못한 정보주체가 보상계획서에 따라 피해보상을 받을 수 있도록 사업자가 제출한 보상계획서를 일정한 기간 동안 인터넷 홈페이지 등을 통해 알릴 수 있음



개인정보 단체 소송

개인정보보호법 제51조(단체소송의 대상 등)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 단체는 개인정보처리자가 제49조에 따른 집단분쟁조정을 거부하거나 집단분쟁조정 결과에 수락하지 아니한 경우에는 법원에 권리침해 행위의 금지·중지를 구하는 소송(이하 “**단체소송**”이라 한다)을 제기할 수 있다.

1. 「소비자기본법」 제29조에 따라 공정거래위원회에 등록한 소비자단체로서 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 단체

가. 정관에 따라 상시적으로 정보주체의 권익증진을 주된 목적으로 하는 단체일 것

나. 단체의 정회원수가 1천명 이상일 것

다. 「소비자기본법」 제29조에 따른 등록 후 3년이 경과하였을 것

2. 「비영리민간단체 지원법」 제2조에 따른 비영리민간단체로서 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 단체

가. 법률상 또는 사실상 **동일한 침해**를 입은 **100명 이상의 정보주체로부터 단체소송의 제기를 요청**받을 것

나. 정관에 개인정보 보호를 단체의 목적으로 명시한 후 최근 **3년 이상 이를 위한 활동실적**이 있을 것

다. 단체의 **상시 구성원수가 5천명 이상**일 것

라. 중앙행정기관에 등록되어 있을 것

정관: 법인의 조직과 활동을 규율하는 근본규칙

개인정보 단체 소송

개인정보보호법 제52조(전속관할)

- ① 단체소송의 소는 피고의 주된 사무소 또는 영업소가 있는 곳, 주된 사무소나 영업소가 없는 경우에는 주된 업무담당자의 주소가 있는 곳의 지방법원 본원 합의부의 관할에 전속한다.
- ② 제1항을 외국사업자에 적용하는 경우 대한민국에 있는 이들의 주된 사무소·영업소 또는 업무담당자의 주소에 따라 정한다.

개인정보보호법 제53조(소송대리인의 선임)

단체소송의 원고는 변호사를 소송대리인으로 선임하여야 한다.

개인정보 단체소송규칙 제11조(소송대리인의 사임 등)

- ① 원고의 소송대리인 전원이 사망 또는 사임하거나 해임된 때에는 원고가 새로운 소송대리인을 선임할 때까지 소송절차가 중지된다.
- ② 제1항에 따라 소송절차가 중지된 경우 법원은 원고에게 1개월 이상의 기간을 정하여 변호사를 선임할 것을 명하여야 한다.
- ③ 원고가 제2항에 따른 명령을 받고도 정해진 기간 내에 변호사를 선임하지 아니한 때에는 법원은 결정으로 소를 각하하여야 한다.
- ④ 제3항의 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다.

단체소송과 집단소송의 차이

구분	단체 소송	집단 소송
개념	일정 자격을 갖춘 '단체'가 전체 피해자들의 이익을 위해 소송을 제기하는 제도	- 여러 명의 피해자가 발생했을 때, 일부의 피해자가 모든 피해자를 대표해서 제기하는 소송 - 집단 소송이 가능한 소송의 종류가 정해져 있음
청구권자	소비자단체, 비영리단체	이해관계가 밀접한 다수의 피해자집단 (대표당사자가 소송수행)
소송목적	위법행위의 금지, 중지	금전적 피해구제 (손해배상청구)
기대효과	피해의 확산방지 및 예방	피해의 사후적 구제
판결의 효과	- 다른 단체에게도 판결의 효력이 미침 - 패소하면 같은 일로 다른 단체도 단체소송을 할 수 없지만, 소비자 개인 또는 정보 주체는 별도의 소송을 제기할 수 있음 - 참가신청을 하지 않은 피해자들은 승소하더라도 배상을 받을 수 없음	모든 피해자에게 판결의 효과가 미침 (단, 제외 신청을 한 사람은 제외)

단체소송과 집단소송의 차이

구분	단체 소송	집단 소송
개념	일정 자격을 갖춘 '단체'가 전체 피해자들의 이익을 위해 소송을 제기하는 제도	- 여러 명의 피해자가 발생했을 때, 일부의 피해자가 모든 피해자를 대표해서 제기하는 소송 - 집단 소송이 가능한 소송의 종류가 정해져 있음
청구권자	소비자단체, 비영리단체	이해관계가 밀접한 다수의 피해자집단 (대표당사자가 소송수행)
소송목적	위법행위의 금지, 중지	금전적 피해구제 (손해배상청구)
기대효과	피해의 확산방지 및 예방	피해의 사후적 구제
판결의 효과	- 다른 단체에게도 판결의 효력이 미침 - 패소하면 같은 일로 다른 단체도 단체소송을 할 수 없지만, 소비자 개인 또는 정보 주체는 별도의 소송을 제기할 수 있음 - 참가신청을 하지 않은 피해자들은 승소하더라도 배상을 받을 수 없음	모든 피해자에게 판결의 효과가 미침 (단, 제외 신청을 한 사람은 제외)

개인정보 라이프사이클

개인정보 수집 및 이용

개인정보 저장 및 관리

개인정보 제공

개인정보 수집, 이용

개인정보보호법 제15조(개인정보의 수집·이용)

- ① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개인정보를 수집할 수 있으며 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다.
1. 정보주체의 동의를 받은 경우
 2. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
 3. 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우
 4. 정보주체와 체결한 계약을 이행하거나 계약을 체결하는 과정에서 정보주체의 요청에 따른 조치를 이행하기 위하여 필요한 경우
 5. 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
 6. 개인정보처리자의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 정보주체의 권리보다 우선하는 경우. 이 경우 개인정보처리자의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우에 한한다.
 7. 공중위생 등 공공의 안전과 안녕을 위하여 긴급히 필요한 경우

개인정보 수집, 이용

수집 이용 가능	설명	관련업무	근거
법률에 특별한 규정	- 법률에서 개인정보의 수집, 이용을 구체적으로 요구하거나 허용하고 있어야 함 - 시행령, 시행규칙에서 규정하는 것은 포함되지 않음	- 채권추심 - 순보험요율 산출 - 진료기록의 열람 - 병역판정검사 - 진료기록의 송부	- 신용정보법 제40조 - 보험업법 제176조 - 자동차 손해배상 보장법 제14조 - 병역법 제11조의2 - 의료법 제21조의2

채권: 금전에 대한 일정한 행위를 할 것을 요구할 수 있는 권리

채무: 이에 대응하여 금전에 대한 일정한 행위를 해야 하는 의무

채권추심: 채무자에 대한 소재파악 및 재산조사, 채권에 대한 변제 요구, 채무자로부터 변제 수령 등 채권의 만족을 얻기 위한 일체의 행위

신용정보법 제40조(신용정보회사의 금지사항)

① 신용정보회사등은 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

4. 특정인의 소재 및 연락처(이하 "소재등"이라 한다)를 알아내는 행위. 다만, 채권추심회사가 그 업무를 하기 위하여 특정인의 소재 등을 알아내는 경우 또는 다른 법령에 따라 특정인의 소재등을 알아내는 것이 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다.

개인정보 수집, 이용

수집 이용 가능	설명	관련업무	근거
법령상 의무 준수	- 법령에서 개인정보처리자에게 일정한 의무를 부과하고 있는 경우로서 의무 이행을 위해 불가피한 경우 - 시행령, 시행규칙에 따른 의무도 포함	- 본인확인 - 연령확인	- 정보통신망법 제44조의5 - 공직선거법 제82조의6 - 청소년보호법 제16조 - 청소년보호법 제26조 - 청소년보호법 제29조

정보통신망법 제44조의5(게시판 이용자의 본인 확인)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 게시판을 설치·운영하려면 그 게시판 이용자의 본인 확인을 위한 방법 및 절차의 마련 등 대통령령으로 정하는 필요한 조치(이하 "본인확인조치"라 한다)를 하여야 한다.

청소년보호법 제16조(판매 금지 등)

① 청소년유해매체물로서 대통령령으로 정하는 매체물을 판매·대여·배포하거나 시청·관람·이용하도록 제공하려는 자는 그 상대방의 나이 및 본인 여부를 확인하여야 하고, 청소년에게 판매·대여·배포하거나 시청·관람·이용하도록 제공하여서는 아니 된다.

개인정보 수집, 이용

수집 이용 가능	설명
정보주체와의 계약 체결, 이행	- 정보주체와 계약 체결 및 이행을 위하여 정보주체의 동의를 받도록 하면 경제적 활동에 막대한 지장을 초래하고 동의 획득에 소요 되는 비용만 증가시킴 - '계약체결'에는 준비단계도 포함 - '계약이행'은 물건의 배송, 전달, 서비스의 이행과 같은 주된 의무뿐 아니라 경품배달, 포인트 관리, 애프터 서비스 등의 부수의무도 포함
급박한 생명, 신체, 재산상 이익	- 조난, 홍수 등으로 실종되거나 고립된 사람을 구조 - 아파트에 화재가 발생한 경우, 집안에 있는 사람 구조 - 의식불명에 빠진 환자의 수술 등 의료조치 - 보이스피싱에 걸린 것으로 보여 은행이 임시로 자금이체 중단
개인정보처리자의 정당한 이익 달성	- 요금 징수, 정산, 채권추심, 소 제기 및 진행하는 경우 - 도난방지, 시설안전 등을 위해 CCTV를 설치 운영하는 경우

개인정보보호법 제58조(적용의 일부 제외)

③ 개인정보처리자가 동창회, 동호회 등 친목 도모를 위한 단체를 운영하기 위하여 개인정보를 처리하는 경우에는 제15조, 제30조 및 제31조를 적용하지 아니한다.

개인정보 수집, 이용

개인정보보호법 제15조(개인정보의 수집 · 이용)

② 개인정보처리자는 제1항제1호에 따른 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다.

1. 개인정보의 수집 · 이용 목적

2. 수집하려는 개인정보의 항목

3. 개인정보의 보유 및 이용 기간

4. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

③ 개인정보처리자는 당초 수집 목적과 합리적으로 관련된 범위에서 정보주체에게 불이익이 발생하는지 여부, 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 정보주체의 동의 없이 개인정보를 이용할 수 있다.

개인정보 수집, 이용

개인정보보호법 시행령 제14조의2(개인정보의 추가적인 이용·제공의 기준 등)

① 개인정보처리자는 법 제15조제3항 또는 제17조제4항에 따라 정보주체의 동의 없이 개인정보를 이용 또는 제공(이하 "개인정보의 추가적인 이용 또는 제공"이라 한다)하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다.

1. 당초 수집 목적과 관련성이 있는지 여부
2. 개인정보를 수집한 정황 또는 처리 관행에 비추어 볼 때 개인정보의 추가적인 이용 또는 제공에 대한 예측 가능성이 있는지 여부
3. 정보주체의 이익을 부당하게 침해하는지 여부
4. 가명처리 또는 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부

② 개인정보처리자는 개인정보의 추가적인 이용 또는 제공이 지속적으로 발생하는 경우에는 제1항 각 호의 고려사항에 대한 판단 기준을 법 제30조제1항에 따른 개인정보 처리방침에 공개하고, 법 제31조제1항에 따른 개인정보 보호책임자가 해당 기준에 따라 개인정보의 추가적인 이용 또는 제공을 하고 있는지 여부를 점검해야 한다.

예시

- 택시 중개서비스 앱을 이용하기 위해 정보주체의 개인정보를 제3자인 택시기사에 제공하는 경우
- 인터넷 쇼핑몰 사업자가 정보주체의 개인정보를 해당 인터넷 쇼핑몰에 입점하고 있는 제3자인 상품 판매자에게 배송 등 계약 이행을 목적으로 제공하는 경우
- 화장품을 판매한 소매점이 소비자 보호 목적의 리콜 실시를 위해 제조회사에 제공하는 경우

동의를 받는 방법

개인정보보호법 제22조(동의를 받는 방법)

① 개인정보처리자는 이 법에 따른 개인정보의 처리에 대하여 정보주체(제22조의2제1항에 따른 법정대리인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 동의를 받을 때에는 각각의 동의 사항을 구분하여 정보주체가 이를 명확하게 인지할 수 있도록 알리고 동의를 받아야 한다. 이 경우 다음 각 호의 경우에는 동의 사항을 구분하여 각각 동의를 받아야 한다.

1. 제15조제1항제1호에 따라 동의를 받는 경우 (개인정보의 수집, 이용)
2. 제17조제1항제1호에 따라 동의를 받는 경우 (개인정보의 제공)
3. 제18조제2항제1호에 따라 동의를 받는 경우 (개인정보의 목적 외 이용, 제공 제한)
4. 제19조제1호에 따라 동의를 받는 경우 (개인정보를 제공받은 자의 이용, 제공 제한)
5. 제23조제1항제1호에 따라 동의를 받는 경우 (민감정보의 처리 제한)
6. 제24조제1항제1호에 따라 동의를 받는 경우 (고유식별정보의 처리 제한)
7. 재화나 서비스를 홍보하거나 판매를 권유하기 위하여 개인정보의 처리에 대한 동의를 받으려는 경우
8. 그 밖에 정보주체를 보호하기 위하여 동의 사항을 구분하여 동의를 받아야 할 필요가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

동의를 받는 방법

개인정보보호법 시행령 제17조(동의를 받는 방법)

① 개인정보처리자는 법 제22조에 따라 개인정보의 처리에 대하여 정보주체의 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 조건을 모두 충족해야 한다.

1. 정보주체가 자유로운 의사에 따라 동의 여부를 결정할 수 있을 것
2. 동의를 받으려는 내용이 구체적이고 명확할 것
3. 그 내용을 쉽게 읽고 이해할 수 있는 문구를 사용할 것
4. 동의 여부를 명확하게 표시할 수 있는 방법을 정보주체에게 제공할 것

② 개인정보처리자는 법 제22조에 따라 개인정보의 처리에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 정보주체의 동의를 받아야 한다.

1. 동의 내용이 적힌 서면을 정보주체에게 직접 발급하거나 우편 또는 팩스 등의 방법으로 전달하고, 정보주체가 서명하거나 날인한 동의서를 받는 방법
2. 전화를 통하여 동의 내용을 정보주체에게 알리고 동의의 의사표시를 확인하는 방법
3. 전화를 통하여 동의 내용을 정보주체에게 알리고 정보주체에게 인터넷주소 등을 통하여 동의 사항을 확인하도록 한 후 다시 전화를 통하여 그 동의 사항에 대한 동의의 의사표시를 확인하는 방법
4. 인터넷 홈페이지 등에 동의 내용을 게재하고 정보주체가 동의 여부를 표시하도록 하는 방법
5. 동의 내용이 적힌 전자우편을 발송하여 정보주체로부터 동의의 의사표시가 적힌 전자우편을 받는 방법
6. 그 밖에 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 방법에 준하는 방법으로 동의 내용을 알리고 동의의 의사표시를 확인하는 방법

동의를 받는 방법

5가지 방법과 준하는 방법 추가 설명

서면: 가입신청서 등의 서면에 직접 성명을 기재하고 인장을 찍거나 자필 서명

인터넷 화면: 인터넷 웹사이트 화면에서 '동의' 클릭

전화 통화: 전화상으로 개인정보 수집에 대한 정보주체의 동의

문자 메시지: SMS, 알림톡 등을 통한 수집 동의

ARS: 전화 ARS를 통해 개인정보를 수집

전자우편: 동의 내용이 기재된 전자우편을 발송한 다음 동의 의사가 표시된 전자우편을 받는 방법

공개정보: 사회통념상 동의 의사가 있었다고 판단되는 경우로, 명함을 주고받는 행위 / 공공기관

홈페이지에서 담당직원의 연락처를 기재한 경우 등

동의를 받는 방법

개인정보보호법 제22조(동의를 받는 방법)

- ② 개인정보처리자는 제1항의 동의를 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다)으로 받을 때에는 개인정보의 수집·이용 목적, 수집·이용하려는 개인정보의 항목 등 대통령령으로 정하는 중요한 내용을 보호위원회가 고시로 정하는 방법에 따라 명확히 표시하여 알아보기 쉽게 하여야 한다.
- ③ 개인정보처리자는 정보주체의 동의 없이 처리할 수 있는 개인정보에 대해서는 그 항목과 처리의 법적 근거를 정보주체의 동의를 받아 처리하는 개인정보와 구분하여 제30조제2항에 따라 공개하거나 전자우편 등 대통령령으로 정하는 방법에 따라 정보주체에게 알려야 한다. 이 경우 동의 없이 처리할 수 있는 개인정보라는 입증책임은 개인정보처리자가 부담한다.
- ④ 삭제
- ⑤ 개인정보처리자는 정보주체가 선택적으로 동의할 수 있는 사항을 동의하지 아니하거나 제1항제3호 및 제7호에 따른 동의를 하지 아니한다는 이유로 정보주체에게 재화 또는 서비스의 제공을 거부하여서는 아니 된다.
- ⑥ 삭제
- ⑦ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 정보주체의 동의를 받는 세부적인 방법에 관하여 필요한 사항은 개인정보의 수집·이용 및 제공을 고려하여 대통령령으로 정한다.

동의를 받는 방법

개인정보보호법 시행령 제17조(동의를 받는 방법)

③ 법 제22조제2항에서 “대통령령으로 정하는 중요한 내용”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 개인정보의 수집·이용 목적 중 재화나 서비스의 홍보 또는 판매 권유 등을 위하여 해당 개인정보를 이용하여 정보주체에게 연락할 수 있다는 사실
2. 처리하려는 개인정보의 항목 중 다음 각 목의 사항
가. 민감정보
나. 제19조제2호부터 제4호까지의 규정에 따른 여권번호, 운전면허의 면허번호 및 외국인등록번호
3. 개인정보의 보유 및 이용 기간(제공 시에는 제공받는 자의 보유 및 이용 기간을 말한다)
4. 개인정보를 제공받는 자 및 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적

개인정보 처리 방법에 관한 고시 제4조(서면 동의 시 중요한 내용의 표시 방법)

법 제22조제2항에서 “보호위원회가 고시로 정하는 방법”이란 다음 각 호의 방법을 통해 종이 인쇄물, 컴퓨터 표시화면 등 서면 동의를 요구하는 매체의 특성과 정보주체의 이용환경 등을 고려하여 정보주체가 쉽게 알아볼 수 있도록 표시하는 방법을 말한다.

1. 글씨의 크기, 색깔, 굵기 또는 밑줄 등을 통하여 그 내용이 명확히 표시되도록 할 것
2. 동의 사항이 많아 중요한 내용이 명확히 구분되기 어려운 경우에는 중요한 내용이 쉽게 확인될 수 있도록 그 밖의 내용과 별도로 구분하여 표시할 것

동의를 받는 방법

개인정보보호법 시행령 제17조(동의를 받는 방법)

⑤ 법 제22조제3항 전단에서 "대통령령으로 정하는 방법"이란 서면, 전자우편, 팩스, 전화, 문자전송 또는 이에 상당하는 방법(이하 "서면등의 방법"이라 한다)을 말한다.

동의를 받는 방법

개인정보보호법 제22조의2(아동의 개인정보 보호)

- ① 개인정보처리자는 만 14세 미만 아동의 개인정보를 처리하기 위하여 이 법에 따른 동의를 받아야 할 때에는 그 법정대리인의 동의를 받아야 하며, 법정대리인이 동의하였는지를 확인하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 법정대리인의 동의를 받기 위하여 필요한 최소한의 정보로서 대통령령으로 정하는 정보는 법정대리인의 동의 없이 해당 아동으로부터 직접 수집할 수 있다.
- ③ 개인정보처리자는 만 14세 미만의 아동에게 개인정보 처리와 관련한 사항의 고지 등을 할 때에는 이해하기 쉬운 양식과 명확하고 알기 쉬운 언어를 사용하여야 한다.
- ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 동의 및 동의 확인 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

동의를 받는 방법

개인정보보호법 시행령 제17조의2(아동의 개인정보 보호)

- ① 개인정보처리자는 법 제22조의2제1항에 따라 법정대리인이 동의했는지를 확인하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 해야 한다.
1. 동의 내용을 게재한 인터넷 사이트에 법정대리인이 동의 여부를 표시하도록 하고 개인정보처리자가 그 동의 표시를 확인했음을 법정대리인의 휴대전화 문자메시지로 알리는 방법
 2. 동의 내용을 게재한 인터넷 사이트에 법정대리인이 동의 여부를 표시하도록 하고 법정대리인의 신용카드 · 직불카드 등의 카드정보를 제공받는 방법
 3. 동의 내용을 게재한 인터넷 사이트에 법정대리인이 동의 여부를 표시하도록 하고 법정대리인의 휴대전화 본인인증 등을 통하여 본인 여부를 확인하는 방법
 4. 동의 내용이 적힌 서면을 법정대리인에게 직접 발급하거나 우편 또는 팩스를 통하여 전달하고, 법정대리인이 동의 내용에 대하여 서명날인 후 제출하도록 하는 방법
 5. 동의 내용이 적힌 전자우편을 발송하고 법정대리인으로부터 동의의 의사표시가 적힌 전자우편을 전송받는 방법
 6. 전화를 통하여 동의 내용을 법정대리인에게 알리고 동의를 받거나 인터넷주소 등 동의 내용을 확인할 수 있는 방법을 안내하고 재차 전화 통화를 통하여 동의를 받는 방법
 7. 그 밖에 제1호부터 제6호까지의 규정에 준하는 방법으로서 법정대리인에게 동의 내용을 알리고 동의의 의사표시를 확인하는 방법

개인정보 간접 수집

개인정보보호법 제20조(정보주체 이외로부터 수집한 개인정보의 수집 출처 등 통지)

① 개인정보처리자가 정보주체 이외로부터 수집한 개인정보를 처리하는 때에는 정보주체의 요구가 있으면 즉시 다음 각 호의 모든 사항을 정보주체에게 알려야 한다.

1. 개인정보의 수집 출처

2. 개인정보의 처리 목적

3. 제37조에 따른 개인정보 처리의 정지를 요구하거나 동의를 철회할 권리가 있다는 사실

② 제1항에도 불구하고 처리하는 개인정보의 종류·규모, 종업원 수 및 매출액 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 개인정보처리자가 제17조제1항제1호에 따라 정보주체 이외로부터 개인정보를 수집하여 처리하는 때에는 제1항 각 호의 모든 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다만, 개인정보처리자가 수집한 정보에 연락처 등 정보주체에게 알릴 수 있는 개인정보가 포함되지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 제2항 본문에 따라 알리는 경우 정보주체에게 알리는 시기·방법 및 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

④ 제1항과 제2항 본문은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 적용하지 아니한다. 다만, 이 법에 따른 정보주체의 권리보다 명백히 우선하는 경우에 한한다.

1. 통지를 요구하는 대상이 되는 개인정보가 제32조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 개인정보파일에 포함되어 있는 경우

2. 통지로 인하여 다른 사람의 생명·신체를 해할 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우

개인정보 간접 수집

개인정보보호법 시행령 제15조의2(개인정보 수집 출처 등 통지 대상·방법·절차)

① 법 제20조제2항 본문에서 “대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 개인정보처리자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 개인정보처리자를 말한다. 이 경우 다음 각 호에 규정된 정보주체의 수는 전년도 말 기준 직전 3개월 간 일일평균을 기준으로 산정한다.

1. **5만명 이상**의 정보주체에 관하여 법 제23조에 따른 **민감정보**(이하 “민감정보”라 한다) 또는 법 제24조제1항에 따른 **고유식별정보**(이하 “고유식별정보”라 한다)를 처리하는 자
2. **100만명 이상의 정보주체**에 관하여 개인정보를 처리하는 자

② 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 개인정보처리자는 법 제20조제1항 각 호의 사항을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 개인정보를 제공받은 날부터 **3개월 이내에 정보주체에게 알려야 한다. 다만**, 법 제17조제2항제1호부터 제4호까지의 사항에 대하여 같은 조 제1항제1호에 따라 **정보주체의 동의를 받은 범위에서 연 2회 이상 주기적으로 개인정보를 제공받아 처리하는 경우**에 는 개인정보를 제공받은 날부터 3개월 이내에 정보주체에게 알리거나 **그 동의를 받은 날부터 기산하여 연 1회 이상** 정보주체에게 알려야 한다.

1. 서면·전자우편·전화·문자전송 등 정보주체가 통지 내용을 쉽게 확인할 수 있는 방법
2. 재화 및 서비스를 제공하는 과정에서 정보주체가 쉽게 알 수 있도록 알림창을 통해 알리는 방법

Q & A